

1500526-11.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cássio Henrique Dolce de Faria

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172642/2021 - 01º D.P. SANTA

BARBARA DOESTE, 18719638 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 853/21/331 - 01º D.P.

SANTA BARBARA DOESTE, 2172642 - 01º D.P. SANTA BARBARA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Jd. Panambi, Santa Bárbara d'Oeste - 13450-515 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500526-11.2021.8.26.0630

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172642/2021 - 01º D.P. SANTA

BARBARA DOESTE, 18719638 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 853/21/331 - 01º D.P.

SANTA BARBARA DOESTE, 2172642 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 15 de março de 2022, às 16:20h, em audiência realizada por videoconferência pela 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste, Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. CASSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA, comigo, escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual o representante do Ministério Público Dr. Rodrigo Aparecido Tiago, o acusado e o defensor Dr. José Antonio da Silva OAB 417771/SP, todos devidamente intimados e após responderem de forma positiva ao convite enviado pelo programa Microsoft Teams. Em seguida, foi concedida entrevista privada entre o acusado e seu advogado por meio da "sala virtual", com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Como primeiro ato, todos os integrantes exibiram documento de identificação pessoal com foto. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. 1) Conforme decidido no H.C. n.º 127.900/STF, determino que o interrogatório do réu seja o último ato da instrução. 2) Esta audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, na forma do Comunicado C.G. n.º

284/2020, diante da pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do fórum local, sendo que as gravações serão vinculadas a este termo de audiência". A seguir, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, bem como ao interrogatório do réu, conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. Declaro encerrada a fase de instrução processual. Aos debates, de imediato". Depois disso, passou-se aos debates orais em audiência, ainda conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência, sendo que pelo Ministério Público, os principais pedidos foram: a procedência da pretensão inicial, com exasperação da pena-base, em razão da natureza da droga apreendida. Requereu, ainda, o reconhecimento da agravante articulada na denúncia e das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o retorno da pena ao piso. Postulou, por fim, a aplicação do redutor alusivo ao tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal, sem substituição, e o perdimento do valor apreendido, enquanto que pela defesa, os principais pedidos foram: pena no piso, o cômputo da confissão e da menoridade relativa na dosimetria e o afastamento da agravante articulada na denúncia. Requereu, por fim, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Na sequência, o MM. Juiz proferiu a sentença nos seguintes termos: "Vistos, etc. Pedro Henrique Gomes de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, cumulado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. E isso porque, segundo consta da denúncia fls. 1/2, no dia 25 de junho de 2021, por volta de 14h50min, em ocasião de calamidade pública (COVID-19), na Rua São José, n.º 308, Vila Pacheco, nesta cidade e comarca, ele trazia consigo, para fins de comercialização, quatro porções de cocaína, pesando aproximadamente duas gramas, e oito porções de maconha, com peso aproximado de quinze gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 146) e apresentou defesa prévia (fls. 139/144). Recebida a denúncia (fls. 148/149), o acusado foi citado (fls. 184). Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, tendo sido o acusado interrogado, em seguida. Encerrada a instrução, em debates: I) o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão inicial, com exasperação da pena-base, em razão da natureza da droga apreendida. Requereu, ainda, o reconhecimento da agravante articulada na denúncia e das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o retorno da pena ao piso. Postulou, por fim, a aplicação do redutor alusivo ao tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal, sem substituição, e o perdimento do valor apreendido; II) a defesa pediu pena no piso, o cômputo da confissão e da menoridade relativa na dosimetria e o afastamento da agravante articulada na denúncia. Requereu, por fim, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. É o relatório. Fundamento e decido. Não há matéria preliminar pendente de apreciação. No mérito, a pretensão inicial procede em parte, pelos fundamentos expostos a seguir. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência de fls. 9/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, pelo auto de constatação preliminar de fls. 12, pelo laudo químico-toxicológico de fls. 129/131 e por toda prova oral colhida. Há, também, há prova suficiente de autoria. Na delegacia (fls. 8), o acusado permaneceu em silêncio. Já em juízo, ele confessou a prática delitiva, atribuindo sua conduta a dificuldades financeiras. A confissão judicial do acusado encontra eco: 1º) na situação comprometedora derivada da sua prisão em flagrante, em conhecido ponto de tráfico, na posse de entorpecentes e dinheiro; 2º) no relatado pelos policiais militares Denis e Juciê, os quais confirmaram, na delegacia (fls. 6/7) e em juízo, que: a) estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de vendas de drogas, ocasião em que avistaram dois indivíduos conversando. Então, decidiram abordá-los; b) em revista pessoal, com o primeiro indivíduo nada de ilícito foi encontrado; já na revista pessoal do segundo, localizaram em seu bolso uma sacola com quatro pinos de cocaína

e oito porções de maconha, dez reais em dinheiro e um telefone celular; c) indagado sobre o dinheiro e o entorpecente, o réu acabou por confessar que estava vendendo drogas no local; d) diante dos fatos, o réu recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia. Cotejando o que foi anteriormente exposto, conclui-se que há sólido conjunto probatório, a escorar a versão acusatória. Tanto assim que nem mesmo a defesa técnica do acusado discordou do desate condenatório. Apenas por amor à argumentação, adiciono que as alegadas dificuldades financeiras suportadas pelo acusado jamais lhe concederiam um salvo-conduto para a sua opção pelo crime, diante da existência de alternativas lícitas para a sua superação. Passo, agora, à dosimetria da pena, em atenção aos vetores específicos do artigo 42, da Lei de Drogas. Pena-base no piso legal (cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa), na falta de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A pequena quantidade de droga encontrada (1 grama de massa líquida de cocaína e 13,4 gramas de massa líquida de maconha – fls. 129/131) não é suficiente para motivar aumento. Tanto não procede a tese acusatória de que o encontro de pequena quantidade de cocaína justificaria a exasperação da pena-base que há precedente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 503.848/MS, no seguinte sentido: “(...) 2. Ainda que considere nociva a natureza da droga apreendida, evidenciada a quantidade não relevante (32,93g de cocaína) e ausentes circunstâncias adicionais – inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc. –, não é razoável a exasperação da pena-base” (relator ministro Nefi Cordeiro, julgado em 27 de agosto de 2019). Na segunda fase, ainda que se considere presente, apenas para argumentar, a agravante articulada na denúncia, fato é que estão presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. No cotejamento das circunstâncias, as atenuantes, alusivas à personalidade, devem prevalecer, com a consequente manutenção das penas no piso. Inviável maior diminuição, por força do entendimento sedimentado na Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Deve incidir, por outro lado, o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque não há prova de que o réu se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A redução deve ocorrer no percentual máximo de dois terços, que é aquele habitualmente utilizado pela média da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para situações como a presente, em que havia mercancia de pequena quantidade de droga, encontrada com réu menor de vinte e um anos. São penas finais do réu, assim: um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta seis dias-multa. Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, porque este é o regime legal aplicável à hipótese, considerada a quantidade de pena cominada. Revendo posicionamento anteriormente adotado sob enfoque pragmático, acabo por aderir ao que constitui entendimento hoje tranquilo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a substituição da pena corporal na hipótese de tráfico privilegiado, que não é delito equiparado a hediondo. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por: a) prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída; b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, quantia esta que deverá ser revertida para entidade pública ou particular com destinação social a ser indicada em sede de execução. Valor unitário do dia-multa no piso legal. Desnecessárias outras observações. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO INICIAL veiculada por meio desta AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PEDRO HENRIQUE GOMES DE SOUZA, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, cumulado com o § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Por conseguinte, condeno-o: I) a cumprir a pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por: a) prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída; b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, quantia esta que deverá ser revertida para entidade pública ou particular com destinação social a ser indicada em sede de execução; II) ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, de valor unitário mínimo. Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária, mas condiciono a exigibilidade desta verba ao sistema do artigo 98, §

3º, do Código de Processo Civil, porque ao acusado devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, diante da situação de miserabilidade constatada em seu interrogatório. Anote-se. Recurso em liberdade, mediante cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão outrora cominadas. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se esta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral; b) expeça-se guia de execução definitiva; c) autorizo a destruição de eventual remanescente das substâncias apreendidas; d) expeça-se o necessário para a reversão do dinheiro e do celular apreendido em poder do acusado para o Fundo Nacional Antidrogas. Decreto o perdimento desses bens para o já aludido Fundo, com fundamento no artigo 63, I, da Lei de Drogas, por considerá-los vinculados à prática delitiva; d) expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado. Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Dispensado o registro (Provimento C.G. n.º 27/2016). Cumpra-se. Nada mais". Em seguida, foi renovado o direito de entrevista privada entre o réu e seu advogado por meio da "sala virtual", com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Pela defesa e pelo sentenciado foi dito não haver interesse em recorrer. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. Homologo a renúncia ao recurso pela defesa. Aguarde-se o prazo para eventual recurso pela acusação. Após, certificado o trânsito em julgado, cumpra-se a sentença ora proferida". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do artigo 25, caput, da Resolução n.º 185/13, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Os presentes saem intimados. Nada mais. Eu, Douglas Beraldo, digitei.

MM. Juiz: (assinado digitalmente).